
PERJANJIAN JUAL BELI**Nomor : ... (No. Surat TRL)****Nomor : ... (No. Surat PT. Disa Prima Medika)**

Pada hari ini, Senin tanggal sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-02-2025), telah di buat dan ditandatangani Perjanjian oleh dan antara :

- I. **PT TIMUR RAYA LESTARI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berdomisili di Jl. Rawa Kepiting No. 4, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, 13920, dalam hal ini diwakili oleh **DEDDY ISKANDAR**, dalam kapasitasnya selaku Direktur, dari dan oleh karena itu berwenang dan berhak bertindak untuk dan atas nama **PT TIMUR RAYA LESTARI**.
 - Selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT. DISA PRIMA MEDIKA** suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) 2016 serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sefrina Trisadi, Sp.DV** sebagai Direktur, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - a. **Rumah Sakit Prima Husada Malang** dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur Mazidah sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
- Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak”, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu Perseoran Terbatas yang bergerak di bidang pengadaan alat-alat kesehatan sebagaimana Izin Distributor Alat Kesehatan Nomor : 8120006830931
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan Kesehatan yang memiliki fasilitas Rumah Sakit yang membutuhkan alat-alat kesehatan.

3. Bahwa PIHAK PERTAMA dapat menyediakan alat kesehatan dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. 1 Unit KEELER LED Slit Lamp DSL – 40H Digital

- Merek : Keeler
- Model : 3020-P-2010
- Dengan komposisi : (Spesifikasi Terlampir)

(selanjutnya di sebut juga “ALAT KESEHATAN”)

4. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menjual ALAT KESEHATAN kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bermaksud untuk membeli ALAT KESEHATAN dari PIHAK PERTAMA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Obyek Perjanjian

Para Pihak sepakat bahwa yang menjadi obyek perjanjian adalah alat Kesehatan dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. 1 Unit KEELER LED Slit Lamp DSL – 40H Digital

- Merek : Keeler
- Model : 3020-P-2010
- Dengan komposisi : (Spesifikasi Terlampir)

(selanjutnya di sebut juga “ALAT KESEHATAN”)

Pasal 2
Harga

1. PIHAK PERTAMA dapat menyediakan ALAT KESEHATAN dan setuju untuk menjual ALAT KESEHATAN kepada PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA setuju untuk membeli ALAT KESEHATAN dari PIHAK PERTAMA.
3. PARA PIHAK sepakat jual beli ALAT KESEHATAN dilakukan dengan harga Rp. 339.425.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Harga tersebut sudah termasuk Pajak Petambahan Nilai (PPN).

4. Pihak kedua MENDAPATKAN Free biaya instalasi / pemasangan alat, pemeliharaan alat dan penggantian sparepart selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Alat dan Berita Acara Uji Fungsi.

Pasal 3

Pembayaran

1. Pembayaran atas ALAT KESEHATAN dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Sebesar 50% dari harga ALAT KESEHATAN atau sebesar Rp. 169.712.500,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sebagai pembayaran pertama akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebelum alat kesehatan tersebut dikirim.
 - b. Sebesar 50% dari harga ALAT KESEHATAN atau sebesar Rp. 169.712.500,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah ALAT KESEHATAN diterima dan dilakukan instalasi / pemasangan seta uji fungsi oleh PIHAK PERTAMA.
2. Seluruh pembayaran dari PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening PIHAK PERTAMA, yaitu :

Bank : Bank Mandiri
Atas nama : PT Timur Raya Lestari
No. Rekening : 166 – 00 -0069642 – 7

3. Syarat pembayaran dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Serah terima Alat dan Berita Acara Uji Fungsi yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 - b. Surat Jalan.
 - c. Invoice dan Kwitansi Asli bermaterai.
 - d. Faktur penjualan.
 - e. Faktur pajak.
 - f. Fotocopy NPWP

Pasal 4

Pengiriman dan Penyerahan Alat

1. Pengiriman ALAT KESEHATAN dilakukan dengan cara PIHAK PERTAMA mengirimkan kepada PIHAK KEDUA pada lokasi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
2. Batas waktu pengiriman ALAT KESEHATAN adalah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah PIHAK PERTAMA menerima surat perjanjian dan Purchase Order dari PIHAK KEDUA.
3. Penyerahan ALAT KESEHATAN akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mendapatkan konfirmasi dari PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA akan melakukan pengecekan fisik terhadap ALAT KESEHATAN yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ALAT KESEHATAN sampai di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
5. Serah terima ALAT KESEHATAN baru dianggap terjadi dan selesai setelah PIHAK PERTAMA selesai melakukan instalasi / pemasangan dan Uji Fungsi pada lokasi yang telah ditentukan PIHAK KEDUA dan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ALAT KESEHATAN sampai di lokasi yang ditentukan PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA atau pihak resmi yang ditunjuk sudah harus melakukan Uji Fungsi dan Training untuk User dan Teknisi Medis dengan disaksikan pula oleh PIHAK KEDUA.
6. Pelaksanaan serah terima dan Uji Fungsi ALAT KESEHATAN akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Uji Fungsi yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan dan menyerahkan ALAT KESEHATAN kepada PIHAK KEDUA sebagaimana Pasal 1 Perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran alat ALAT KESEHATAN dari PIHAK KEDUA sebagaimana Pasal 3 Perjanjian ini.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang kepada PIHAK PERTAMA atas ALAT KESEHATAN sebagaimana Pasal 3 Perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA berhak menerima ALAT KESEHATAN yang telah dibeli dari PIHAK PERTAMA sebagaimana Pasal 1 Perjanjian ini.

Pasal 6
Garansi

1. PIHAK PERTAMA memberikan jaminan/garansi berupa service berkala dan perbaikan kerusakan termasuk penggantian sparepart secara cuma-cuma selama 1 (satu) tahun untuk unit dan unit pendukung lainnya dan selama 1 (satu) tahun untuk Jasa Maintenance sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Alat dan Berita Acara Uji Fungsi, kecuali kerusakan akibat kelalaian PIHAK KEDUA yang dalam hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7
Pernyataan dan Jaminan

1. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa ALAT KESEHATAN yang dijual dan diserahkan kepada PIHAK KEDUA adalah baru, bebas dari cacat, barang yang sah secara hukum dan bukan merupakan barang sengketa dan/atau berada dalam jaminan dan/atau dimiliki secara melawan hukum oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa ALAT KESEHATAN yang dijual dan diserahkan kepada PIHAK KEDUA adalah asli dari PIHAK PERTAMA dan sepenuhnya dapat berfungsi dengan baik.
3. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa akan melaksanakan perjanjian ini sepenuhnya dengan itikad baik.

Pasal 8
Penutup

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani dengan sempurna oleh para pihak di atas materai yang cukup dan menurut pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
PT TIMUR RAYA LESTARI

DEDDY ISKANDAR

Direktur

PIHAK KEDUA
PT DISA PRIMA MEDIKA MALANG

(...)
(...)